摘要：

《规则》禁止发行人认购、变相认购自己发行的债券，并规定任何人不得直接或间接协助发行人认购或变相认购自己发行的债券；禁止发行人干预投资者认购决策或以返费等方式干扰定价；明确不同债券发行方式的定价要求；推动发行人优化承销机构选聘机制和选聘标准，提高债券承销服务质量。

为规范银行间债券市场债券发行行为，维护市场秩序，促进债券市场高质量发展，中国人民银行制定了《银行间债券市场债券发行管理规则》（下称《规则》），10月16日面向社会公开征求意见。

《规则》适用于境内及境外发行人在银行间债券市场发行的，约定按期还本付息的有价证券。

债券定价是债券发行的核心环节，关系到债券市场能否将金融资源精准配置到实体经济，也是实现债券市场高质量发展的重要前提。

《规则》明确，债券发行应当遵循市场化、法治化、公平公正、诚实信用原则。债券的发行价格、利率及发行过程中涉及的佣金费用等应当以市场化方式确定。任何单位、个人不得影响债券公允定价，不得有违反公平竞争、 进行利益输送、 谋取不正当利益、 损害投资者权益、破坏市场秩序的行为。

《规则》共二十八条，从发行人、承销商、投资人三个维度强化对债券发行行为的规范。

一是规范发行人的发行定价行为。具体来说，**《规则》禁止发行人认购、变相认购自己发行的债券，并规定任何人不得直接或间接协助发行人认购或变相认购自己发行的债券；禁止发行人干预投资者认购决策或以返费等方式干扰定价；明确不同债券发行方式的定价要求；推动发行人优化承销机构选聘机制和选聘标准，提高债券承销服务质量。**

二是规范承销机构的承销行为。《规则》禁止低价承销，规定承销费不得明显低于行业公允水平；禁止事先承诺债券投标价格或发行价格（利率）；规范包销、代投代缴等行为；强化承销机构利益冲突、信息隔离等内控要求，加强信息披露等市场化约束机制等。

三是规范投资者的认购行为。《规则》禁止投资者虚假投标；不得蓄意大量申报并撤销，扰乱债券发行价格（利率）及配售；不得以干扰价格为目的，投标价格明显低于市场公允价格。《规则》对内幕交易、利益输送等行为也提出明确禁止性要求。

四是规范簿记建档等发行流程。《规则》要求簿记场所应当能够全程记录所有询价、调整、定价决策信息记录，并形成不可篡改的记录，供事后核查。

五是强化对发行定价环节的监督管理。《规则》明确中国人民银行对银行间债券市场债券发行进行监督管理；建立一线监测、自律管理、行政监管和统一执法闭环管理机制；明确中国人民银行及其分支机构可以采取责令整改、监管谈话等监管措施，并依法对违法违规行为予以行政处罚；加强行刑衔接， 对于涉嫌犯罪的行为， 移送司法机关依法追究刑事责任。

来源：澎湃新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

31 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论